

1501967-97.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 11 porções de maconha, 05 porções de cocaína acondicionados em micro tubos e 13 invólucros de crack.

1.1.) Segundo a denúncia, na data acima mencionada, guardas municipais efetuavam patrulhamento ostensivo no local dos fatos, que é conhecido ponto de tráfico de drogas, com o intuito de coibir a prática de tal crime, quando notaram que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501967-97.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501967-97.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233131/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 19876927 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2121/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2233131 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

FAGNER SANTOS PEPO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de FAGNER SANTOS PEPO DE JESUS, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que o réu, no dia 26 de agosto de

2021, por volta das 09:10 horas, na Avenida Candido Portinari, altura do nº 87, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 11 porções de maconha, 05 porções de cocaína acondicionados em micro tubos e 13 invólucros de crack.

1.1.) Segundo a denúncia, na data acima mencionada, guardas municipais efetuavam patrulhamento ostensivo no local dos fatos, que é conhecido ponto de tráfico de drogas, com o intuito de coibir a prática de tal crime, quando notaram que o denunciado, ao perceber a presença da viatura, arremessou uma sacola de cor amarela e passou a caminhar rapidamente.

1.2.) Desconfiados da atitude de FAGNER, decidiram efetuar sua abordagem. Inquirido, o denunciado prontamente confessou que realizava o transporte de entorpecentes para abastecer a “biqueira”, pois “estaria em dívida”. Localizada a sacola próximo ao local da abordagem, constatou-se que em seu interior havia 11 porções de maconha, 05 porções de cocaína acondicionados em micro tubos e 13 invólucros de crack, bem como a quantia de R\$ 44,00.

1.3.) Assim, estaria o réu incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06.

2.) Constam dos autos o inquérito policial instaurado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/71), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação.

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls.112/114, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se maconha, cocaína e crack.

3.) O réu foi notificado, seguiu-se defesa preliminar e houve recebimento da denúncia (fls. 89, 94/96 e 98/100 respectivamente).

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 131/136).

5.) Interrogado o réu confessou parcialmente a prática delitiva, narrando que estava transportando drogas, mas seria para seu próprio consumo. A quantidade de drogas era elevada, mas isto se deu por já ter condenação criminal, temendo ser pego com drogas, entendendo que comprar quantias maiores, a cada 04 ou 05 dias seria mais eficiente para ocultar o crime.

6.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Pediu, na dosimetria, aumento da pena pelo poder viciante das drogas e, na segunda etapa, aumento da pena pela reincidência específica.

7.) A defesa, por sua vez, pediu a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 11 porções de maconha, 05 porções de cocaína acondicionados em micro tubos e 13 invólucros de crack.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos do inquérito policial (fls. 05/71), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação; pelo laudo Toxicológico definitivo acostado às fls.112/114, quando

restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se maconha, cocaína e crack; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a inverossímil versão apresentada. Vejamos.

12.) Paulo, guarda municipal, narrou que estava em patrulhamento e o réu estava em via pública, quando, avistado, demonstrou nervosismo, tendo dispensado entorpecentes. Abordado, informou que o réu confessou estar traficando, movido por dívida em relação a um traficante. André, guarda municipal, na mesma toada, narrou o ocorrido.

13.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

13.1.) O depoimento dos policiais civis decorre de ato de, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender,

quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava três tipos de drogas, o que, por si só, já afasta a alegação de porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para overdose.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, trata-se de réu reincidente.

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu FAGNER SANTOS PEPO DE JESUS como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero regular, pois a quantidade não ultrapassa 40 porções, nem há mais que as 03 espécies de drogas que geralmente são apreendidas com os traficantes.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: em face da reincidência específica do réu, aumento a pena em 1/5, para fixá-la em 06 anos e 07 meses 06 dias de reclusão e 660 dias-multa.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu FAGNER SANTOS PEPO DE JESUS em 06 anos e 07 meses 06 dias de reclusão e 660 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a

hediondo. Ainda, trata-se de reincidente.

22.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Nesse sentido: RT 500/318 e 531/295, RTJ 88/69 e 127/947.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA